

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 7 rajeb 1445 – 19 janvier 2024

167^{ème} année

N° 9

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2024-4 du 18 janvier 2024, portant approbation d'une convention d'extradition entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire..... 296

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Nomination de directeurs généraux..... 297
Nomination de membres de la commission d'octroi des cartes nationales de journaliste professionnel 297
Mise à la retraite d'office 297
Arrêtés de la commission nationale de lutte contre le terrorisme portant gel de biens et de ressources économiques 297

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2024-48 du 11 janvier 2024, portant création de l'établissement de formation professionnelle en plongée et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement..... 297
Détachement de magistrats 304

Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination de directeurs généraux..... 304
Cessation de fonctions de chargés de mission 304

Ministère des Finances

Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2024, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par les articles 58 et 59 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024.....	304
Nomination de membres au bureau central de tarification	306

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Maritime

Décret n° 2024-57 du 11 janvier 2024 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage Raghai et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	307
Décret n° 2024-58 du 11 janvier 2024 , modifiant le décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11 décembre 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	309
Décret n° 2024-59 du 11 janvier 2024 , abrogeant le décret gouvernemental n° 2018-484 du 4 juin 2018, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricoles classées en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.....	310
Décret n° 2024-60 du 11 janvier 2024 , portant délimitation du domaine public hydraulique de sebkhet Séjourni de délégation de Séjourni du gouvernorat de Tunis	311
Décret n° 2024-61 du 11 janvier 2024 , portant délimitation du domaine public hydraulique de Sebkhet Essijoumi de la délégation d'Ezouhour du gouvernorat de Tunis	312
Nomination d'un directeur général.....	313
Nomination d'un commissaire régional.....	313
Nomination d'un chef de service.....	313
Nomination d'un membre conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche.....	314
Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole.....	314
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence de promotion des investissements agricoles	314
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages	314

Ministère de la Santé

Cessation de fonctions de directeurs généraux.....	314
--	-----

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 2023-67 du 11 janvier 2024 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	314
Décret n° 2024-68 du 11 janvier 2024 , modifiant le décret n° 2013-62 du 4 janvier 2013, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets d'infrastructure routière s'inscrivant dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne et cofinancés par la Banque Européenne d'Investissement et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	317

Décret n° 2024-69 du 11 janvier 2024 , portant création d'un périmètre de réserves foncières au profit de l'agence foncière d'habitation dans les communes d'El Mourouj, Naassan et Fouchana (Centre Urbain Sud) du gouvernorat de Ben Arous	320
Décret n° 2024-70 du 11 janvier 2024 , relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de gestion des crédits alloués au volet amélioration du logement dans le cadre de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels	325
Décret n° 2024-71 du 11 janvier 2024 , complétant le cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils, annexé au décret n° 78-71 du 26 janvier 1978	328
Décret n° 2024-72 du 11 janvier 2024 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	329
Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de la chargée de diriger le ministère de l'économie et de la planification du 19 janvier 2024, fixant le cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction	331
 Ministère de l'Environnement	
Cessation de fonctions du directeur général de l'Agence nationale de protection et d'aménagement du littoral	347

Lois

Loi organique n° 2024-4 du 18 janvier 2024, portant approbation d'une convention d'extradition entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.⁽¹⁾

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 15 décembre 2021 et annexée à la présente loi organique.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 janvier 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 16 janvier 2024.

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2024-44 du 18 janvier 2024.

Madame Hanene Bouaziz épouse Hechmi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions du directeur général d'administration centrale à la Présidence du Gouvernement.

Par décret n° 2024-45 du 18 janvier 2024.

Mademoiselle Hedia Arous, administrateur général de greffe de la cour des comptes, est chargée des fonctions de directrice générale des services communs au secrétariat général de la cour des comptes.

Par décret n° 2024-46 du 18 janvier 2024.

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la commission d'octroi des cartes nationales de journaliste professionnel :

- Monsieur Zied Dabbar, représentant du syndicat national des journalistes tunisiens, en remplacement de Monsieur Mohamed Yassine Jelassi,
- Monsieur Karim Ouannes, représentant du syndicat national des journalistes tunisiens, en remplacement de Monsieur Wajih Wafi,
- Monsieur Yassine Kaidi, représentant du syndicat national des journalistes tunisiens, en remplacement de Monsieur Yassine Bahri,
- Monsieur Sofiane Rajab, représentant de la fédération tunisienne des directeurs de journaux, en remplacement de Monsieur Kais Ben Mrad.

Par décret n° 2024-47 du 18 janvier 2024.

Sont mis à la retraite d'office les agents publics relevant de la Présidence du Gouvernement dont les noms suivent:

- Monsieur Mohamed Sami Ben Romdhane,
- Madame Afifa Khanfous,
- Madame Ilhem Chaari épouse Setti,
- Madame Najoua Khraïef.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2024-1 du 11 janvier 2024.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Amer Hechmi Habib Balaaazi, né le 18/6/1990, domicilié à Zahra Ben Arous, de nationalité Tunisienne, détenteur de carte d'identité nationale n° *****331.

Par arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2024-2 du 11 janvier 2024.

Sont gelés pour une période de six mois renouvelables, les biens et ressources économiques du nommé Ala Eddine Abdelrazek Youssef Ghazouani, né le 23/7/1987, domicilié à 31 cité Jardins Jendouba, de nationalité Tunisienne, détenteur de carte d'identité nationale n° *****514.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2024-48 du 11 janvier 2024, portant création de l'établissement de formation professionnelle en plongée et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l'activité de plongée,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment ses articles 32 et 36,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016.

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale de plongée,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d'aptitude médicale et technique et les modalités d'exercice des activités de plongée,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 2010-3080 du 1^{er} décembre 2010 portant création des conseils supérieurs consultatifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-1425 du 31 août 2012,

Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016, portant organisation des structures sanitaires militaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier

De la création et des attributions

Article premier - Est créé, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé «établissement de formation professionnelle en plongée», siégeant à Zarzis du gouvernorat de Médenine et dénommé ci-après « l'établissement ».

Cet établissement est soumis à la tutelle pédagogique conjointe du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de la formation professionnelle surtout en ce qui concerne l'application des standards de formation, l'évaluation et la certification. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Cet Établissement est également soumis à la tutelle administrative du ministère de la défense nationale.

Art. 2 - L'établissement assure les tâches de la formation spécialisée aux métiers de la plongée conformément aux normes adoptées par les établissements de formation professionnelle relevant au ministère chargé de la formation professionnelle, et en prenant en considération les normes adoptées dans le domaine par les associations et les organisations internationales spécialisées en plongée professionnelle, que ce soit au niveau du contenu des programmes de formation et de sa durée, ou de la nature des certificats délivrés dans les spécialités dispensées et des conditions de leur attribution.

À cette fin, l'établissement est chargé notamment de :

- faire acquérir aux apprenants militaires et civils les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour exercer une activité professionnelle dans les spécialités disponibles dans l'établissement afin de faciliter leur intégration à la vie professionnelle,

- assurer une formation payante aux métiers de la plongée au profit des employés des structures publiques et privées en vertu des conventions conclues à cette fin après approbation du ministre de la défense nationale,

- assurer une formation payante aux métiers de la plongée au profit des apprenants tunisiens et étrangers, et ce après approbation du ministre de la défense nationale,

- élaborer les guides pédagogiques de formation dans les différentes spécialités dispensées par l'établissement et auxquels le conseil pédagogique émet un avis,

- développer les compétences techniques et pédagogiques du cadre de formation relevant de l'établissement,

- fournir les services liés au traitement des accidents de plongée et aux soins utilisant les caissons hyperbares à ceux nécessitant des soins aussi bien les militaires et le personnel civil du ministère de la défense nationale qu'à leur famille, et en cas de besoin, à titre payant au profit du tiers soit tunisiens ou étrangers et ce après approbation du ministre de la défense nationale,

- établir des liens avec les institutions économiques et les structures professionnelles afin de développer les capacités professionnelles et d'améliorer la compétence des apprenants,

- établir des liens de coopération avec les structures actives dans le domaine au niveau national et international et s'ouvrir aux expériences comparées afin de développer les capacités professionnelles et améliorer la compétence des apprenants.

Art. 3 - L'établissement assure une formation de base et une formation continue dans le domaine de la plongée. Les spécialités et diplômes décernés par l'établissement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Chapitre II

De l'organisation administrative

Art. 4 - L'organisation administrative de l'établissement comprend, outre le bureau d'ordre:

- le directeur général,
- la direction de la formation,
- la direction de la maintenance et du soutien,
- la sous-direction des services communs et de la relation avec le milieu extérieur,
- la sous-direction des activités maritimes,
- le service de la médecine de plongée.

Section première - Le directeur général

Art. 5 - L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret parmi les officiers supérieurs de l'armée de mer et sur proposition du ministre de la défense nationale, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Le directeur général exerce ses attributions conformément à la législation et aux réglementations en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif, et prend les décisions dans les domaines qui relèvent de ses prérogatives telles que définies par cette section. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions par des conseils consultatifs à savoir le "conseil pédagogique", le "conseil de classe" et le "conseil de discipline".

Art. 6 - Le directeur général de l'établissement est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines qui relèvent de ses attributions. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues, à l'exception de ses fonctions dans les conseils consultatifs, et ce conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Le directeur général de l'établissement est chargé notamment de :

- assurer la gestion administrative, financière et technique de l'établissement,

- arrêter le budget de l'établissement dont il est ordonnateur, conformément aux règles de la comptabilité publique et à la législation en vigueur, et veiller à son exécution,

- conclure les marchés, les contrats et les conventions avec les structures nationales et internationales dans le cadre de l'activité de l'établissement, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,

- proposer le règlement intérieur de l'établissement, qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances d'établissement,
- autoriser l'engagement des dépenses et la perception des recettes conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
- établir les rapports administratifs et financiers annuels sur l'activité de l'établissement et les soumettre à l'autorité de tutelle et aux organismes concernés,
- représenter l'établissement auprès des tiers dans toutes les affaires administratives et financières,
- proposer l'organisation des services de l'établissement,
- veiller au bon déroulement de la formation dans l'établissement et développer sa relation avec l'environnement extérieur conformément aux normes nationales et internationales adoptées dans le domaine de la plongée professionnelle,
- exécuter toute autre mission rentrant dans le cadre des activités de l'établissement et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Section 2 - La direction de la formation

Art. 7 - La direction de la formation est chargée notamment de ce qui suit :

- adopter des programmes de formation homologués dans tous les niveaux et les spécialités notamment en coordination avec les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle,
- arrêter le calendrier de la formation, de l'exploitation des espaces et des équipements et fournir les ouvrages scientifiques et de formation aux formateurs et aux apprenants,
- programmer les visites, les conférences, les stages pratiques et les activités de loisirs,
- organiser des activités, selon le besoin, dans les domaines pédagogiques afin d'améliorer les performances de l'établissement,
- contrôler le niveau de la formation dans les différentes spécialités et l'évaluer et soumettre les rapports y afférents aux autorités concernées,

- procurer les fournitures nécessaires à la formation ainsi que les moyens de protection contre les dangers professionnels et veiller à l'application des règles de sécurité du travail.

À cet effet, cette direction comprend :

1- la sous-direction de la programmation et de la formation composée du :

- service de programmation, ateliers, laboratoires et supports pédagogiques,
- service de gestion des affaires des formateurs et des apprenants.

2- la sous-direction de contrôle, d'évaluation et de la qualité composée du :

- service de contrôle et d'évaluation,
- service de suivi et de qualité.

Section 3 - La direction de la maintenance et du soutien

Art. 8 - La direction de la maintenance et du soutien est chargée notamment de ce qui suit :

- soutenir les structures de l'établissement dans les domaines se rapportant au déroulement du travail, aux prestations des services de restauration et d'hébergement et à l'exécution des missions opérationnelles et de sûreté,
- entretenir l'infrastructure, les équipements et les installations de l'établissement,
- contrôler l'exécution des travaux de sous-traitance relative à la maintenance,
- contrôler la bonne exploitation des équipements et des réseaux informatiques ainsi que leur maintenance.

À cet effet, cette direction comprend :

1- la sous-direction du soutien et de la logistique composée du :

- service de l'infrastructure, des installations communes et de la subsistance,
- service du transport, des équipements et des hydrocarbures,
- service du soutien opérationnel et de sécurité.

2- la sous-direction de la maintenance et de l'informatique composée du :

- service informatique,
- service d'approvisionnement et de l'aménagement et de la maintenance.

Section 4 - La sous-direction des services communs et de la relation avec le milieu extérieur.

Art. 9 - La sous-direction des services communs et de la relation avec le milieu extérieur est chargée notamment de ce qui suit :

- gérer les ressources humaines de l'établissement,
- préparer le budget de l'établissement et tenir sa comptabilité,
- veiller au bon déroulement et au suivi de l'avancement des activités confiées à l'établissement et assurer le développement de ses ressources,
- coordonner la relation de l'établissement avec les structures concernées par la plongée professionnelle, assurer les opérations de communication et d'information au profit des demandeurs de formation, effectuer des visites dans les établissements d'enseignement et recevoir leurs affiliés pour présenter les capacités de formation de l'établissement,
- vulgariser le domaine d'intervention de l'établissement en médecine de plongée auprès des structures hospitalières publiques et privées et des médecins privés,
- établir des liens avec les milieux professionnels pour identifier leurs besoins en diplômés de l'établissement,
- établir des liens avec les établissements et les organisations actives dans le domaine aux niveaux national et international et établir un programme et des activités de coopération avec elles.

À cet effet, cette sous-direction comprend :

- 1- Le service des affaires administratives et financières,
- 2- Le service de la relation avec le milieu extérieur,
- 3- Le service de la communication et de l'orientation.

Section 5 - La sous-direction des activités maritimes.

Art. 10 - La sous-direction des activités maritimes est chargée notamment de ce qui suit :

- soutenir les activités de plongée,
- contribuer à la formation des plongeurs dans les domaines de la plongée en autonome, de la plongée avec narguilé et de la plongée avec cloche,

- programmer les travaux de maintenance des unités navales et des canots.

À cet effet, cette sous-direction comprend :

1. le service des unités navales de soutien aux activités de plongée,
2. le service des canots.

Section 6 - Le service de médecine de plongée.

Art. 11 - Le service de médecine de plongée est dirigé par un officier médecin relevant du corps hospitalo-sanitaire militaire nommé par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de la santé militaire conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. Le dit service est chargé notamment de ce qui suit :

- effectuer les visites médicales d'aptitude initiale et périodique pour les plongeurs relevant de l'établissement,
- se prononcer sur l'aptitude médicale à la plongée, à titre professionnel, au profit des apprenants,
- fournir un soutien médical spécialisé pour les activités de plongée dans le cadre de la formation et de l'entraînement,
- soigner les maladies et les atteintes professionnelles liées à la plongée,
- participer à la formation des apprenants dans les domaines de la physiologie de plongée et des premiers secours ainsi qu'à la manipulation des caissons hyperbares,
- assurer le traitement des accidents de plongée et les soins dans les caissons hyperbares selon les domaines d'intervention de l'établissement.

Art. 12 - Chaque direction est dirigée par un directeur nommé parmi les officiers supérieurs de l'armée de mer par décision du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Chaque sous-direction est dirigée par un sous-directeur nommé parmi les officiers de l'armée de mer par décision du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

À l'exception de service de la médecine de plongée, chaque service est dirigé par un chef de service nommé parmi les officiers de l'armée de mer par décision du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Chapitre III

Des conseils consultatifs

Art. 13 - Les conseils consultatifs de l'établissement comprennent :

- le conseil pédagogique,
- le conseil de classe,
- le conseil de discipline.

Section première - Le conseil pédagogique

Art. 14 - Le conseil pédagogique procède à l'émission des avis notamment sur :

- les questions liées aux programmes de formation de l'établissement et le déroulement des cours et des examens,
- les questions liées à l'organisation, le déroulement de la formation au sein de l'établissement et son évaluation,
- les mesures contribuant au développement et à la mise à jour du contenu des programmes de formation, à l'amélioration des conditions de sécurité, à la maintenance des équipements et au maintien de la discipline au sein de l'établissement,
- la création des spécialités de formation à l'établissement et l'étude des projets de conventions de formation et de coopération avec les structures publiques et privées.

Art. 15 - Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l'établissement et se compose des membres suivants :

- le directeur de la formation,
- les directeurs des cours,
- le sous-directeur de la programmation et de la formation, rapporteur.

Le président du conseil pédagogique peut inviter toute personne compétente pour assister à la réunion du conseil afin d'émettre un avis sur des questions inscrites à l'ordre du jour. Sa participation aux travaux demeure consultative.

Art. 16 - Le conseil pédagogique se réunit sur l'invitation de son président ou des deux tiers de ses membres, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que la nécessité l'exige. Les réunions ne sont légales qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Et à défaut du quorum, le conseil se réunit dans la semaine qui suit, quelque soit le nombre des membres présents.

Le président du conseil est chargé d'adresser une invitation accompagnée de l'ordre du jour à tous les membres du conseil, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Les délibérations du conseil pédagogique sont consignées dans des procès-verbaux rédigés séance tenante et transmis à l'autorité de tutelle, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours de la date de la réunion.

Section 2 - Le conseil de classe

Art. 17 - Le conseil de classe procède à l'évaluation des résultats des examens, déclare les résultats de la fin de formation et examine les cas d'exclusion stipulés dans le règlement intérieur de l'établissement.

Les délibérations du conseil de classe sont consignées dans des procès-verbaux rédigés séance tenante et transmis à l'autorité de tutelle, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours de la date de la réunion.

Art. 18 - Le conseil de classe est présidé par le directeur général de l'établissement et se compose des membres suivants :

- le directeur de la formation,
- les directeurs des cours,
- les instructeurs concernés,
- le sous-directeur de la programmation et de la formation, rapporteur.

Section 3 - Le conseil de discipline

Art. 19 - Les procédures de la traduction des apprenants devant le conseil de discipline, les garanties qui lui sont allouées et sanctions qui peuvent être prononcées, sont déterminées au sein du règlement intérieur de l'établissement, qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le conseil de discipline examine toute violation du règlement intérieur et des dispositions en vigueur commise par l'apprenant à l'intérieur de l'établissement ou en dehors de l'établissement lors des stages au sein des institutions éducatives et économiques pendant la période de formation et ce par décision justifiée de l'autorité compétente.

Art. 20 - Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'établissement et se compose des membres suivants:

- le directeur de la formation,
- les directeurs des cours,
- les instructeurs concernés,
- un représentant des apprenants élu au début de chaque année de formation,
- le chef service de contrôle et d'évaluation, rapporteur.

Le président du conseil de discipline peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile, pour assister à la réunion du conseil. Sa participation aux travaux demeure consultative.

Art. 21 - Le conseil de discipline se réunit sur l'invitation de son président dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à partir de la date de l'envoi du rapport de traduction. Ses réunions ne sont légales qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres, et à défaut du quorum, une deuxième réunion se tiendra dans un délai d'une semaine en présence de la moitié des membres au moins, dont obligatoirement un représentant des apprenants.

Et à défaut du quorum durant la deuxième réunion, il est reporté jusqu'à ce que le nombre requis soit disponible.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par les membres présents du conseil, et soumis à l'autorité de tutelle accompagné de rapports sur chaque situation étudiée.

Chapitre IV

De l'organisation financière

Art. 22 - Le budget de l'établissement se compose de recettes et de dépenses :

- 1- les recettes de l'établissement comprennent :
 - les subventions accordées par l'Etat pour le fonctionnement et l'investissement dans le cadre du budget général de l'Etat,
 - les recettes provenant des prestations rendues par l'établissement et ses biens,
 - les recettes provenant des droits d'inscription et d'assurance,

- les dons et les legs après autorisation de l'autorité de tutelle,

- toutes les autres recettes légalement approuvées et relevant des activités de l'établissement,

2- les dépenses de l'établissement comprennent :

- les dépenses de fonctionnement de l'établissement,
- les dépenses d'investissement,
- les dépenses de rémunération des cadres de formation,
- toutes les autres dépenses relevant des attributions de l'établissement conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Art. 23 - Un comptable est désigné auprès de l'établissement pour l'exécution des recettes et des dépenses conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Art. 24 - Les tarifs des divers services payants rendus par l'établissement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances.

Chapitre V

De la tutelle de l'Etat

Art. 25 - L'Etat exerce sa tutelle conformément à la législation et aux réglementations en vigueur concernant les établissements publics à caractère administratif.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 26 - En cas de dissolution de l'établissement créé par le présent décret, ses biens font retour à l'Etat qui se charge d'exécuter ses engagements conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Art. 27 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

Pour Contresignature
Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Le ministre de la défense nationale

Imed Memiche

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-49 du 18 janvier 2024.

Monsieur Mohamed Mehdi Hamdi, magistrat de premier grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2024.

Par décret n° 2024-50 du 18 janvier 2024.

Monsieur Mohamed Faouzi Daoudi, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2024.

Par décret n° 2024-51 du 18 janvier 2024.

Madame Oumayma Guizani, magistrat de premier grade, est détachée auprès de ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une période d'un an à compter du 1^{er} janvier 2024.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L'ETRANGER**

Par décret n° 2024-52 du 18 janvier 2024.

Monsieur Mohamed Ben Ayed, ministre plénipotentiaire hors casse, est chargé des fonctions de directeur général des organisations maghrébines, arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisien à l'étranger.

Par décret n° 2024-53 du 18 janvier 2024.

Monsieur Riadh Nouri, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur général du protocole diplomatique au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisien à l'étranger.

Par décret n° 2024-54 du 18 janvier 2024.

Monsieur Hatem Landoulsi, ministre plénipotentiaire hors casse, est chargé des fonctions de directeur général des organisations et des conférences internationales au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisien à l'étranger.

Par décret n° 2024-55 du 18 janvier 2024.

Il est mis fin à la fonction de Monsieur Sahbi Khalfallah, ministre plénipotentiaire hors classe, en qualité de chargé mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 14 juillet 2023.

Par décret n° 2024-56 du 18 janvier 2024.

Il est mis fin à la fonction de Monsieur Wacef Chiha, ministre plénipotentiaire hors classe, en qualité de chargé mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 11 juillet 2023.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2024, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par les articles 58 et 59 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 1973-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024 et notamment les articles 58 et 59,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le calendrier de paiement prévu par le numéro 1 de l'article 58 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 susvisée, est fixé comme suit pour les créances fiscales revenant à l'Etat ainsi que les créances au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel ou commercial ou professionnel, la taxe hôtelière et le droit de licence :

Personnes physiques :		
Montant restant à recouvrer en principal	Nombre des acomptes trimestriels	Délai maximum de paiement
Inférieur ou égal à 200,000 D	1	30 juin 2024
Entre 200,001 et 1.000,000 D	2	30 juin 2024 et 30 septembre 2024
Entre 1.000,001 et 5.000,000 D	4	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2025
Entre 5.000,001 et 20.000,000 D	6	Du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025
Entre 20.000,001 et 50.000,000 D	8	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2026
Entre 50.000,001 et 100.000,000 D	12	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2027
Entre 100.000,001 et 200.000,000 D	16	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2028
Supérieur à 200.000,000 D	20	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2029
Personnes morales :		
Montant restant à recouvrer en principal	Nombre des acomptes trimestriels	Délai maximum de paiement
Inférieur ou égal à 5.000,000 D	1	30 juin 2024
Entre 5.000,001 et 10.000,000 D	2	30 juin 2024 et 30 septembre 2024
Entre 10.000,001 et 50.000,000 D	4	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2025
Entre 50.000,001 et 100.000,000 D	6	Du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025
Entre 100.000,001 et 200.000,000 D	8	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2026
Entre 200.000,001 et 500.000,000 D	12	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2027
Entre 500.000,001 et 1.000.000,000 D	16	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2028
Supérieur à 1.000.000,000 D	20	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2029

Art. 2 - Le calendrier de paiement prévu par le numéro 2 de l'article 58 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024, est fixé comme suit pour les créances au titre des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes relatives aux infractions fiscales administratives:

50% du Montant restant à recouvrer	Nombre des acomptes trimestriels	Délai maximum de paiement
Inférieur ou égal à 100,000 D	1	30 juin 2024
Entre 100,001 et 500,000 D	2	30 juin 2024 et 30 septembre 2024
Entre 500,001 et 1.000,000 D	4	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2025
Entre 1.000,001 et 5.000,000 D	6	Du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025
Entre 5.000,001 et 10.000,000 D	8	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2026
Entre 10.000,001 et 50.000,000 D	12	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2027
Entre 50.000,001 et 100.000,000 D	16	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2028
Supérieur à 100.000,000 D	20	Du 30 juin 2024 au 31 mars 2029

Art. 3 - Le calendrier de paiement prévu par l'article 59 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024, est fixé comme suit pour les créances revenant aux collectivités locales au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et la contribution au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat et la taxe sur les terrains non bâtis:

Personnes physiques :		
Montant restant à recouvrer en principal au titre des années 2022 et 2023	Nombre des acomptes trimestriels	Délai maximum de paiement
Inférieur ou égal à 100,000 D	1	31 décembre 2024
Entre 100,001 et 200,000 D	2	31 décembre 2024 et 31 mars 2025
Entre 200,001 et 400,000 D	4	Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2025
Entre 400,001 et 600,000 D	6	Du 31 décembre 2024 au 31 mars 2026
Supérieur à 600,000 D	8	Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2026
Personnes morales :		
Montant restant à recouvrer en principal au titre de l'année 2023 et les années antérieures	Nombre des acomptes trimestriels	Délai maximum de paiement
Inférieur ou égal à 1.000,000 D	1	31 décembre 2024
Entre 1.000,001 et 2.000,000 D	2	Du 31 décembre 2024 et 31 mars 2025
Entre 2.000,001 et 4.000,000 D	4	Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2025
Entre 4.000,001 et 6.000,000 D	6	Du 31 décembre 2024 au 31 mars 2026
Entre 6.000,001 et 8.000,000 D	8	Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2026
Entre 8.000,001 et 10.000,000 D	10	Du 31 décembre 2024 au 31 mars 2027
Supérieur à 10.000,000 D	12	Du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2027

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2024.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Par arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2024.

Sont nommés les membres permanents et leurs suppléants au bureau central de tarification Mesdames et Messieurs cités ci-dessous et ce jusqu'à 16 août 2025 :

Membres permanents :

- Fatma Zahra Saloum représentante de la Cour des comptes, présidente, et ce, en remplacement de Inès Znina,
- Chafia Sghaier représentante du ministère des transports, membre et ce, en remplacement de Anouar Dridi,

Membres suppléants :

- Imen Belhadj Hammouda représentante de la Cour des comptes, présidente suppléante et ce en remplacement de Madame Fatma Zahra Saloum.

- Khaled Machraoui représentant du ministère des transports, membre suppléant et ce, en remplacement de Nizar Ben Mohamed.

Décret n° 2024-57 du 11 janvier 2024, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage Raghai et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 2017-36 du 8 mai 2017, portant approbation de l'accord de coopération financière au titre de l'année 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage Raghai. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage Raghai visée à l'article premier du présent décret consistent en ce qui suit :

- Préparation des dossiers d'appel d'offres et tous les documents administratifs et techniques nécessaires pour choisir les entreprises de travaux,
- Œuvrer au respect des normes en vigueur pour la sélection des attributaires de marché,
- Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,
- Coordonner et superviser la préparation et la mise en œuvre des différentes phases du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,
- Coordonner entre les différents intervenants dans le projet,
- Superviser le contrôle technique et le suivi sur le terrain des différentes phases d'exécution du projet et prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art 3 - La durée de réalisation du projet de construction du barrage Raghai est fixée à cinq ans et demi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les composantes du projet et leurs délais de réalisations sont fixés comme suit :

1. Première phase :

Consiste en l'élaboration des dossiers des appels d'offres et le choix des entrepreneurs des travaux.

Sa durée de réalisation est fixée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Deuxième phase :

Consiste en la réalisation des terrassements et des travaux de sondage, d'injection et de construction du béton et de la galerie d'évacuation du bassin d'eau.

Sa durée de réalisation est fixée à un an et demi à compter de la première année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Troisième phase :

Consiste en les travaux de remblai concernant toutes les composantes du barrage tels que le noyau, le système de drainage, la protection par les pierres, la fixation des cellules de contrôle de la pression de l'eau interstitielle et la construction de l'évacuateur de crues.

Sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. Quatrième phase :

Consiste en la construction de la tour de prise d'eau, d'un pont et des routes pour traverser les deux rives du barrage.

Sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

5. Cinquième phase :

Consiste en :

– **La réception provisoire** : consiste en la constatation des travaux exécutés et le degré de leur conformité aux plans et aux spécificités techniques du projet, la réalisation des expériences nécessaires en vue de détecter les défaillances pour procéder aux réparations nécessaires sur les composantes du projet, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement des routes, des pistes et l'éclairage.

– **La réception définitive** : consiste en la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et l'assurance du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques, du système de maîtrise de l'exploitation et du bon déroulement des équipements de contrôle.

Sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la cinquième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1. Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2. La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3. Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4. Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

5. Le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux du projet.

6. L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage Raghai comprend les emplois fonctionnels suivants :

– Le directeur du projet chargé de la supervision de la réalisation de toutes les composantes du projet, ayant fonction et avantages de directeur d'administration centrale.

– Un cadre chargé du suivi et du contrôle des travaux exécutifs du projet, ayant fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

– Un cadre chargé du suivi des dossiers environnementaux, sociaux et fonciers du projet, ayant fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

– Un cadre chargé des affaires administratives et financières, ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale,

– Un cadre chargé du suivi et du contrôle des travaux géologiques, ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale,

– Un cadre chargé du suivi et du contrôle des travaux de génie civil, ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime une commission présidée par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime ou son représentant assurant le suivi et l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du chef du gouvernement.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage Raghai conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Décret n° 2024-58 du 11 janvier 2024, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11 décembre 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi des finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 2017-53 du 4 juillet 2017, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 22 avril 2017, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au financement du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11 décembre 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur la proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, le numéro 5 de l'article 4 et le dernier paragraphe de l'article 7 du décret n° 2017-1335 du 11 décembre 2017 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Est créée au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées. elle est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Article 4 (numéro 5 (nouveau)) : La réalisation du développement économique et social des habitants des zones agricoles, forestières et pastorales par l'élaboration et l'exécution de 15 plans de développement intégrée des paysages et la formation et l'encadrement des bénéficiaires.

Article 7 (dernier paragraphe (nouveau)) : La direction générale des forêts assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Décret n° 2024-59 du 11 janvier 2024, abrogeant le décret gouvernemental n° 2018-484 du 4 juin 2018, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricoles classées en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution et notamment ses articles 10 et 11,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental n° 2020-99 du 17 février 2020,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2010-1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commerciale, tel que modifié par le décret n° 2013-1025 du 11 février 2013,

Vu le décret n° 2013-664 du 28 janvier 2013, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17 novembre 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-484 du 4 juin 2018, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricoles classées en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu la décision de la ministre de commerce et du développement des exportations n° 2022-9503 du 4 novembre 2022 relative à l'expiration de la validité du permis de la société « SOARING HIGHER » pour l'implantation d'une grande surface commerciale au gouvernorat de Nabeul,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Vu la proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du décret gouvernemental n° 2018-484 du 4 juin 2018, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricoles classées en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contresign
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-60 du 11 janvier 2024, portant délimitation du domaine public hydraulique de sebkhet Séjoui de délégation de Séjoui du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République.

Vu la Constitution.

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, tel que modifié par la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu le décret du 4 décembre 1893, fixant les limites du domaine public sur les rives du lac Séjoui, tel que modifié par le décret du 24 août 1910 et le décret du 13 mai 1938,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981, portant désignation des agents chargés de la conservation et de la police du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1707 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 17 juin 2019, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de sebkhet Séjoui de délégation de Séjoui du gouvernorat de Tunis,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Le domaine public hydraulique de Sebkhet Séjoui relatif à sa partie située à la délégation de Séjoui du gouvernorat de Tunis est délimité par un liseré bleu pointillé sur les plans topographiques annexés au présent décret et précisé comme suit :

Du point de départ DPH 134 située à la limite du domaine public hydraulique relatif à sa partie de la délégation Ezouhour, suite la ligne du cote 10 passant par le point d'intersection entre les deux délégations Séjoui- Ezouhour au niveau de la limite du titre foncier n° 18347 jusqu'au la borne DPH 176 puis la borne DPH 1 (plan n° F24), la délimitation continue selon les bornes suivants DPH2- DPH 3 - DPH 4- DPH 5 - DPH 6- DPH 7- DPH 8- DPH 9 - DPH 10 - DPH 11- DPH 12 (plan n° F25) puis les bornes DPH 13- DPH 14- DPH 15- DPH 16 suite jusqu'au la limite de délégation Elouardia (plan n° F35),

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contresign
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-61 du 11 janvier 2024, portant délimitation du domaine public hydraulique de Sebkhet Essijoumi de la délégation d'Ezouhour du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009.

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, tel que modifié par la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu le décret du 4 décembre 1893, fixant les limites du domaine public sur les rives du Lac Sedjoumi, tel que modifié par le décret du 24 août 1910 et le décret du 13 mai 1938,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981, portant désignation des agents chargés de la conservation et de la police du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1707 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 25 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 mai 2010, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique de Sebket Essijoumi de la délégation d'Ezouhour du gouvernorat de Tunis.

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Le domaine public hydraulique de Sebket Essijoumi relatif à sa partie située à la délégation d'Ezouhour du gouvernorat de Tunis est délimité par un liseré bleu pointillé sur les plans topographiques annexé au présent décret comme suit :

❖ Le point de départ la borne DP100 située sur la limite entre les délégations de Sidi Hssine et Ezouhour, puis les bornes B7 TF n° 13649- DP101 -B1 TF n° 13649 - B2 TF n°13649 (**plan n° 23**). En suite les bornes B2 TF n°53545 - B3 TF n° 53545- B4 TF n° 53545 – B5 TF n° 53545 - B6 TF n° 53545 – B7 TF n° 53545 (**plan n° 24**).

❖ Puis les bornes DPH130 - DPH131 - DPH132 -DPH133 -DPH134 (**plan n° 24**). En suite la délimitation continue et suit le cote 10 mètre jusqu'au point de limite entre les délégations d'Ezouhour et Essijoumi au niveau de la limite du titre foncier n°18347 (**plan n° 24**).

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-62 du 18 janvier 2024.

Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Par décret n° 2024-63 du 18 janvier 2024.

Monsieur Jamel Ferchichi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricoles de Siliana.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 2 janvier 2024.

Monsieur Lotfi Hammami, gestionnaire conseiller en documents et archives, est chargé des fonctions de chef de service des archives courantes à la direction de la gestion des documents et des archives et bibliothèque relevant de la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et d'archives au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 janvier 2024.

Monsieur Kais Ben Dkhil est nommé membre représentant du ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche, et ce, à compter du 19 septembre 2023.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 janvier 2024.

Monsieur Zied Mahjoub, est nommé membre représentant du ministère de l'économie et de la planification au conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole, et ce, à compter du 4 octobre 2023.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 janvier 2024.

Monsieur Adel Sakouhi, est nommé membre représentant du commissariat régional au développement agricole de Jendouba au conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole, et ce, à compter du 29 septembre 2023.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 janvier 2024.

Madame Saida Mtiti est nommée membre représentante du ministère des finances au conseil d'entreprise de l'agence de promotion des investissements agricoles, et ce, à compter du 12 septembre 2023.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 janvier 2024.

Madame Leila Boutej est nommée membre représentante du ministère du domaine de l'Etat et des affaires foncières au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages, et ce, à compter du 4 octobre 2023.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret n° 2024-64 du 18 janvier 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Naoufel Somrani, inspecteur général de la santé publique, en qualité de directeur général des structures sanitaires publiques au ministère de la santé.

Par décret n° 2024-65 du 18 janvier 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Nozha Moussa épouse Béji, conseiller des services publics, en qualité de chargée de diriger l'unité centrale de la formation des cadres au ministère de la santé.

Par décret n° 2024-66 du 18 janvier 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Leila Ben Ayed, inspecteur général de la santé publique, en qualité de chargée de diriger l'unité de coordination des activités des directions régionales de la santé au ministère de la santé.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Décret n° 2023-67 du 11 janvier 2024, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu le décret-loi n° 2021-4 du 15 novembre 2021, portant approbation de la convention de prêt conclue le 3 juin 2021 entre la République tunisienne et l'Agence française de développement pour la contribution au financement du programme intégré de résilience aux catastrophes naturelles,

Vu le décret-loi n° 2021-5 du 15 novembre 2021, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 3 juin 2021 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du programme intégré de résilience aux catastrophes naturelles,

Vu le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-192 du 23 novembre 2021, relatif à la ratification de la convention de prêt conclue le 3 juin 2021 entre la République tunisienne et l'Agence française de développement pour la contribution au financement du programme intégré de résilience aux catastrophes naturelles,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-193 du 23 novembre 2021, relatif à la ratification de l'accord de prêt conclu le 3 juin 2021 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du programme intégré de résilience aux catastrophes naturelles,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat une unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie comprend les composantes suivantes :

- Protection des villes de Zarzouna et Menzel Abderrahmene contre les inondations,
- Protection des villes de Menzel Bourguiba et Tinja contre les inondations,
- Protection des villes de Bouargoub, Tekelsa Beni Khaled, Boucharay et Zaiouiet Ejdid contre les inondations,

- Protection des villes de Haouaria, Azmour et Hammam Ghazal contre les inondations,
- Protection des villes de Bannene et Ksibet El Médiouni contre les inondations,
- Protection des villes de Monastir, Khniss et Zaouiet Kontech contre les inondations.

Art. 3 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie, consistent en ce qui suit :

- le contrôle technique et le suivi sur le terrain des différentes étapes des projets et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets.
- garantir le respect des critères exigés pour le choix des adjudicataires.
- le suivi de l'exécution des travaux dans le respect des cahiers de charges et les termes de références.
- la coordination entre les différentes parties intervenantes et la supervision de l'exécution des différentes étapes des projets en vue de les adapter aux objectifs fixés.
- le suivi administratif et financier des différentes étapes des projets.
- la supervision de l'élaboration des rapports d'avancement des travaux des projets, de leurs étapes et de la consommation des crédits y afférents.
- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties.
- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs des projets et leurs soumissions à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 4 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie, est fixée à cinquante-quatre(54)mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comprend deux étapes :

La première étape : Sa durée est fixée à trente-six mois (36 mois) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et concerne le suivi de l'exécution des travaux.

La deuxième étape : Sa durée est fixée à dix-huit mois (18 mois) à compter de la fin de la première étape et concerne les préparatifs nécessaires pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux ainsi que la coordination entre les différentes parties intervenantes pour l'établissement des dossiers de règlement définitif.

Art. 5 - Les résultats de l'unité de gestion par pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie, sont évalués conformément aux critères suivants :

- Le degré de respect des délais d'exécution des projets, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,
- La réalisation des objectifs escomptés des projets et les mesures prises pour augmenter leur rentabilité,
- Le degré de maîtrise de l'utilisation des crédits alloués pour les projets,
- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation des projets et les efforts entrepris pour les surmonter,
- Le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion par objectifs et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,
- L'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 6 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie, comprend les emplois fonctionnels suivants :

- Chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé des missions suivantes :

- Superviser le suivi de l'exécution des travaux,
- Veiller au bon déroulement des missions confiées à l'unité suivant les critères et les délais fixés,

- Superviser la gestion administrative et financière de l'unité.

- Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé du suivi des affaires administratives et financières de l'unité.

- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi des projets de protection des villes et des zones urbaines du gouvernorat de Bizerte contre les inondations.

- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi des projets de protection des villes et des zones urbaines du gouvernorat de Nabeul contre les inondations.

- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi des projets de protection des villes et des zones urbaines du gouvernorat de Monastir contre les inondations.

Art. 7 - Est créée au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat, une commission présidée par la ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquées et à leur évaluation selon les critères fixés à l'article 5 du présent décret. Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Chef du Gouvernement. La direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat est chargée du secrétariat de la commission. La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six (6) mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8 - La ministre de l'équipement et de l'habitat soumet un rapport annuel au Chef du Gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de six projets financés par la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement pour la protection des villes et des zones urbaines aux gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de résilience aux catastrophes en Tunisie conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 9 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-68 du 11 janvier 2024, modifiant le décret n° 2013-62 du 4 janvier 2013, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets d'infrastructure routière s'inscrivant dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne et cofinancés par la Banque Européenne d'Investissement et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiées ou complétées, et dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2013-62 du 4 janvier 2013, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets d'infrastructure routière s'inscrivant dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne et cofinancés par la Banque Européenne d'Investissement et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-140 du 2 février 2018,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2013-62 du 4 janvier 2013, susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) : Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets d'infrastructure routière s'inscrivant dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne et cofinancés par la Banque Européenne d'Investissement consistent en ce qui suit:

- Présenter les études techniques, environnementales et économiques relatives aux projets d'infrastructures routières à la Banque Européenne d'Investissement,
- Négocier les différentes conventions de prêt conclues avec la Banque Européenne d'Investissement en coordination avec le ministère de l'économie et de la planification,
- Suivre les différentes étapes des projets y compris la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation des propriétaires des terrains à exproprier pour l'emprise des projets routier sa fin d'identifier les difficultés et les problèmes susceptibles d'affecter les projets et contribuer à trouver les solutions appropriées,
- Collecter les données et les informations sur l'état d'avancement de chaque composante des projets, les centraliser dans une base de données et suivre la consommation des crédits y affectés,
- Suivre les indicateurs de performance des projets et intervenir si nécessaire en proposant des mesures correctives afin d'atteindre les objectifs escomptés.

- Organiser les missions des délégués de la Banque Européenne d'Investissement et ce dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux et de traitement des plaintes,

- Elaborer les rapports semestriels d'avancement destinés à la Banque Européenne d'Investissement en coordination avec les directions régionales de l'équipement et de l'habitat concernées et les unités de gestion par objectifs chargées du suivi de la réalisation des travaux,

- Préparer et présenter la documentation nécessaire pour les demandes de décaissement et les prévisions des dépenses,

- Suivre la réalisation des opérations d'alimentation des comptes spéciaux ouverts auprès de la banque centrale de Tunisie relatives aux deux contrats de financement de la modernisation routière 1 et 2, en coordination avec le bailleur de fonds, et ce conformément à l'avancement effectif de l'exécution des travaux,

- Accompagner et appuyer les directions régionales de l'équipement et de l'habitat concernées et les unités de gestions par objectifs chargées du suivi de l'exécution des travaux des différentes composantes des projets de modernisation routière 1 et 2 notamment en matière de gestion environnementale et sociale,

- Veiller au respect des dispositions des deux conventions de prêt des projets de modernisation routière 1 et 2 notamment en matière de gestion environnementale et sociale,

- Elaborer les rapports d'achèvement des travaux ainsi que les rapports finaux relatifs aux deux conventions de prêt des projets de modernisation routière 1 et 2 conformément aux termes et conditions y afférents.

Article 3 (nouveau) : La durée de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets d'infrastructure routière, s'inscrivant dans le cadre de la Coopération Euro- Méditerranéenne et cofinancés par la Banque Européenne d'Investissement est fixée à deux cent dix-neuf (219) mois à compter du 18 janvier 2013 et comporte deux étapes :

La première étape : Sa durée est fixée à cent trente-deux (132) mois à compter du 18 janvier 2013 et concerne le suivi de l'achèvement de l'exécution des projets suivants :

1- Les projet inscrits dans le projet des voiries prioritaires 5 composé de sept (7) éléments dans le Grand Tunis et cinq (5) éléments dans les gouvernorats de Nabeul, Kasserine, Gafsa et Le Kef, financé dans le cadre de la convention du prêt signée le 27 novembre 2005 avec une contribution d'environ cent dix (110) millions d'Euros.

2- Les projets inscrits dans le projet des voiries prioritaires 6 (modernisation routière 1), cofinancé dans le cadre de la convention du prêt signée le 24 juin 2011 avec une contribution de cent soixante-trois (163) millions d'Euros et composé de quatre (4) composantes :

- Onze (11) projets concernent les voiries du Grand Tunis,

- Trois (3) projets concernent les voiries structurantes dans les villes de Monastir et Sfax,

- Les projets de sécurité routière pour le traitement des points noirs,

- Sept (7) projets de modernisation de cent quarante et un (141) Km de routes classées dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, le Kef, Siliana, Gabès et Tataouine.

3- Les projets inscrits dans le cadre du projet modernisation routière 2 cofinancé dans le cadre de la convention du prêt signée le 18 décembre 2015 avec une contribution de cent cinquante (150) millions d'Euros incluant deux (2) composantes dans le grand Tunis et quatre (4) composantes dans les gouvernorats de Nabeul, Sfax et Médenine.

La deuxième étape : Sa durée est fixée à quatre-vingt-sept (87) mois à compter de la date d'achèvement de la première étape et concerne :

- Le suivi de l'achèvement de l'exécution des travaux du reste des composantes du projet de modernisation routière 2,

- L'élaboration et la transmission du rapport d'achèvement des travaux relatif au projet de modernisation routière 1 requis par la Banque Européenne d'Investissement une année après l'achèvement de l'ensemble des composantes du projet,

- L'élaboration et transmission des rapports d'achèvement des travaux pour chacune des six (6) composantes du projet de modernisation routière 2 requis par la Banque Européenne d'Investissement quinze (15) mois après l'achèvement des travaux,

- L'élaboration et la transmission des rapports finaux pour chacune des six (6) composantes du projet de modernisation routière 2 relatifs à la sécurité routière, au trafic et à l'entretien routier requis par la Banque Européenne d'Investissement trente-six (36) mois après la transmission des différents rapports d'achèvement des travaux.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

<i>Pour Contreseing</i> <i>Le Chef du Gouvernement</i> Ahmed Hachani <i>La ministre de l'équipement</i> <i>et de l'habitat</i> Sarra Zaafrani Zenzri <i>La ministre des finances</i> Sihem Boughdiri Nemsia	<i>Le Président de la</i> <i>République</i> Kaïs Saïed
---	---

Décret n° 2024-69 du 11 janvier 2024, portant création d'un périmètre de réserves foncières au profit de l'agence foncière d'habitation dans les communes d'El Mourouj, Naassan et Fouchana (Centre Urbain Sud) du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 31,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'agence foncière d'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu la délibération du conseil municipal d'El Mourouj réuni le 29 juin 2019,

Vu la délibération du conseil municipal de Naassan réuni le 22 août 2019,

Vu la délibération du conseil municipal de Fouchana réuni le 25 août 2019,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé dans les communes d'El Mourouj, Naassan et Fouchana (Centre Urbain Sud) du gouvernorat de Ben Arous, un périmètre de réserves foncières au profit de l'agence foncière d'habitation pour la réalisation d'opérations d'urbanisme, entourées d'un liseré bleu sur le plan annexé au présent décret d'une superficie approximative de (345 Ha) et constitué des immeubles indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle Sur le plan	Nature de l'immeuble	Superficie de l'immeuble (m²)	Superficie de la parcelle (m²)
1	18 (partie) du plan du titre foncier n° 48300 Ben Arous (partie)	Immatriculé	2000	356
2	20(partie) du plan du titre foncier n° 48299 Ben Arous (partie)	Immatriculé	3000	624
3	21(partie) du plan du titre foncier n° 48296 Ben Arous (partie)	Immatriculé	42700	3967
4	16(partie) du titre foncier n° 48298 Ben Arous (partie)	Immatriculé	7500	5483
5	17(partie) du plan du titre foncier n° 48295 Ben Arous (partie)	Immatriculé	54979	1777
6	13(partie) du plan du titre foncier n° 27571/ 40351 Ben Arous (partie)	Immatriculé	10200	5038
7	9(partie) du plan du titre foncier n° 48297 Ben Arous (partie)	Immatriculé	73878	17161
8	6 du plan du titre foncier n° 48294 Ben Arous (partie)	Immatriculé	61700	27760
9	4(partie) - 5(partie) du plan du titre foncier n° N: 80796/38277 Ben Arous (partie)	Immatriculé	1134000	173679
10	2(partie) du plan du titre foncier n° 62550 Ben Arous (partie)	Immatriculé	83600	27444
11	3 du plan du titre foncier n° 48292 Ben Arous	Immatriculé	43253	43253
12	3(partie) du plan du titre foncier n°20126/ 51028 Ben Arous (partie)	Immatriculé	60000	38931
13	1(4) (partie) du plan du titre foncier n°47925/ 38073 Ben Arous (partie)	Immatriculé	51800	41328
14	1(partie) 2(partie) du plan du Titre foncier n°47927/40913 Ben Arous (partie)	Immatriculé	51800	33403
15	8(5) (partie) du plan du titre foncier n° 32521/37654 Ben Arous (partie)	Immatriculé	61146	25420
16	16(5) (partie)du plan du titre foncier n°32520/ 37913 Ben Arous (partie)	Immatriculé	51254	18294
17	8 (partie)du plan du titre foncier n°110696 / 26611 Ben Arous	Immatriculé	50000	11977
18	7(partie) du plan du titre foncier n°84837/ 20661 Ben Arous	Immatriculé	50000	6391

N° d'ordre	N° de la parcelle Sur le plan	Nature de l'immeuble	Superficie de l'immeuble (m²)	Superficie de la parcelle (m²)
19	7(partie) du plan du titre foncier n°92480/ 23746 Ben Arous (partie)	Immatriculé	150400	1091
20	208 du plan du titre foncier n°83344 Ben Arous	Immatriculé	61177	61177
21	7(partie) indivise entre les titres fonciers n° 92481- 96872-96873	Immatriculé	3180	1832
22	122 du plan du titre foncier n°68830 Ben Arous (partie)	Immatriculé	47700	8933
23	6 du plan du titre foncier n° 47199 Ben Arous (partie)	Immatriculé	55990	48030
24	226 du plan du titre foncier n°17192 Ben Arous	Immatriculé	12040	12040
25	227 du plan du titre foncier n°15879 Ben Arous	Immatriculé	17380	17380
26	1(partie) du plan du titre foncier n°54493 Tunis (partie)	Immatriculé	188400	170464
27	2 du plan du titre foncier n° 2884 Ben Arous (partie)	Immatriculé	785300	158737
28	2 du plan du titre foncier n° 60126 Tunis (partie)	Immatriculé	118300	43520
29	2 du plan du titre foncier n° 60127 Tunis (partie)	Immatriculé	37450	8800
30	16 du plan du titre foncier n° 13014/ 41808 Ben Arous (partie)	Immatriculé	116726	116610
31	2(partie) du plan du titre foncier n°17882/ 41376 Ben Arous (partie)	Immatriculé	139700	130682
32	1 du plan du titre foncier n° 477 Ben Arous	Immatriculé	68868	68868
33	2 du plan du titre foncier n° 87330 Ben Arous	Immatriculé	251550	251550
34	3 du plan du titre foncier n° 87331 Ben Arous	Immatriculé	56866	56866
35	4 du plan du titre foncier n°87332 Ben Arous	Immatriculé	6200	6200
36	4 - 5 - 6 du plan du titre foncier n° 10709 Ben Arous (partie)	Immatriculé	131500	94693
37	3 du plan du titre foncier n° 57701 Tunis (partie)	Immatriculé	138200	101700
38	2 -6 – 7(partie)du plan du titre foncier n° 14402/2589 Ben Arous (partie)	Immatriculé	123410	113528
39	4du plan du titre foncier n° 14034 Ben Arous	Immatriculé	328890	328890
40	4 du plan du titre foncier n° 68791 Ben Arous	Immatriculé	1355	1355
41	5 du plan du titre foncier n° 68792 Ben Arous	Immatriculé	2095	2095

N° d'ordre	N° de la parcelle Sur le plan	Nature de l'immeuble	Superficie de l'immeuble (m²)	Superficie de la parcelle (m²)
42	6 du plan du titre foncier n° 68794 Ben Arous	Immatriculé	41000	41000
43	7 du plan du titre foncier n° 68793 Ben Arous	Immatriculé	150000	150000
44	1 du plan du titre foncier n° 94620 / 36102 Ben Arous	Immatriculé	26966	26966
45	13-15-17-18-20-22- 23 – 25 -27- 28-30 du plan du titre foncier n° 12369 Ben Arous (partie)	Immatriculé	103463	79372
46	14-16-19-21-2-4-24-26-29 du plan du titre foncier n°88981 Ben Arous (partie)	Immatriculé	15556	10574
47	6-3-1 du plan du titre foncier n° 22124 Ben Arous	Immatriculé	25451	25451
48	3 du plan du titre foncier n° 102178/50984 Ben Arous (partie)	Immatriculé	156290	116085
49	25 -35 (partie)du plan du titre foncier n° 102179/27259 Ben Arous (partie)	Immatriculé	103880	70967
50	4-24 du plan du titre foncier n°18072 Ben Arous	Immatriculé	80040	80040
51	2(partie)-16(partie) du plan du titre foncier n°102185/41796 Ben Arous (partie)	Immatriculé	112780	55772
52	23 du plan du titre foncier n°41111 Ben Arous	Immatriculé	26100	26100
53	2 (partie) du plan du titre foncier n° 38772 Ben Arous (partie)	Immatriculé	40860	36249
54	2(partie)-22 du plan du titre foncier n° 40329 Ben Arous (partie)	Immatriculé	69940	62350
55	21 du plan du titre foncier n° 102181/41618 Ben Arous	Immatriculé	36620	36620
56	2(partie) du plan du titre foncier n°44978 Ben Arous (partie)	Immatriculé	17090	9578
57	2(partie) du plan du titre foncier n° 35510/102187 Ben Arous (partie)	Immatriculé	50690	13429
58	2(partie) du plan du titre foncier n° 44995 Ben Arous (partie)	Immatriculé	104935	30874
59	5(partie) du plan du titre foncier n° 65710 Ben Arous (partie)	Immatriculé	14417	11958
60	4 (partie) du plan du titre foncier n° 67709 Ben Arous (partie)	Immatriculé	16143	11236
61	2(partie) du plan du titre foncier n° 102183/ 23621 Ben Arous (partie)	Immatriculé	69328	1983

N° d'ordre	N° de la parcelle Sur le plan	Nature de l'immeuble	Superficie de l'immeuble (m²)	Superficie de la parcelle (m²)
62	2(partie) du plan du titre foncier n°102189/25446 Ben Arous (partie)	Immatriculé	7720	5245
63	103 (partie) du plan du titre foncier n°8803/ 57733Tunis (partie)	Immatriculé	230116	38334
64	38 (18) du plan du titre foncier n° 90603/36506 Ben Arous (partie)	Immatriculé	970	180
65	4 du plan du titre foncier n° 23166 Ben Arous	Immatriculé	241	241
66	3 du plan du titre foncier n° 71564 Ben Arous	Immatriculé	3690	3690
67	2 du plan du titre foncier n° 71562 Ben Arous	Immatriculé	1180	1180
68	1 du plan du titre foncier n° 71563 Ben Arous	Immatriculé	4709	4709
69	22 (18) du plan du titre foncier n° 30783/ 37650 Ben Arous (partie)	Immatriculé	2072	180
70	1 du plan du titre foncier n° 43748 Tunis	Immatriculé	3362	3362
71	2 du plan du titre foncier n° 47222 Tunis/53470 Ben Arous	Immatriculé	6458	6458
72	24 (18) du plan du titre foncier n° 92730/ 21556Ben Arous	Immatriculé	180	180
73	6 du plan du titre foncier n° 94622/ 36121 Ben Arous	Immatriculé	4910	4910
74	7 du plan du titre foncier n° 94619/ 36122 Ben Arous	Immatriculé	4910	4910
75	26 (18)-30 (18) du plan du titre foncier n° 30782/36765 Ben Arous (partie)	Immatriculé	7211	691
76	1 du plan du titre foncier n° 107514/ 25034 Ben Arous	Immatriculé	4910	4910
77	2 du plan du titre foncier n° 37249 Ben Arous (partie)	Immatriculé	7803	4910
78	28 (18)-29 (18) du plan du titre foncier n° 13261/ 1458 Ben Arous	Immatriculé	13140	13140
79	16-14-11 du plan du titre foncier n° 14024 Ben Arous (partie)	Immatriculé	100264	59955
80	13-14-15-16-17-2-5-11-10 du plan du titre foncier n° 41281Ben Arous (partie)	Immatriculé	133365	105532
81	*****	Non immatriculé		4565

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-70 du 11 janvier 2024, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de gestion des crédits alloués au volet amélioration du logement dans le cadre de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux Conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL »,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ainsi que les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 81-69 du 1^{er} octobre 1981, portant création de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine ainsi, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993 relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre,

Vu la loi n° 2019-21 du 12 mars 2019, portant approbation de la convention de prêt conclue le 31 janvier 2018 entre la République tunisienne et l'Agence française de développement pour contribuer au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels,

Vu la loi n° 2019-22 du 12 mars 2019, portant approbation du contrat de financement conclu le 29 juin 2018 entre la République tunisienne et la Banque européenne d'investissement pour contribuer au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels,

Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, pour portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021,

Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-21 du 6 janvier 2020, relatif à la conclusion d'une convention de donation entre la République tunisienne et l'Agence française de développement pour contribuer au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels,

Vu le décret présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-197 du 23 novembre 2021, portant suppression du ministère des affaires locales, et transfert de ses attributions et rattachement de ses structures centrales et régionales au ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret fixe les modalités, les conditions et les procédures de gestion des crédits alloués au volet amélioration de logement dans le cadre de la deuxième génération du programme d'amélioration et d'intégration des quartiers résidentiels.

Art. 2 - Les subventions d'amélioration des conditions des logements concernés par le programme sont accordées pour financer les travaux suivants :

- Réparation ou rénovation de la toiture,

- Renouvellement de la forme de pente et sa protection par des matériaux isolants et la réparation ou le renouvellement du carrelage et travaux d'enduits,

- Installation du réseau électrique intérieur du logement ou sa rénovation s'il est insalubre,

- L'alimentation individuelle en eau potable et les travaux de raccordement des logements au réseau d'assainissement,

- Le remplacement ou l'entretien des équipements tels que la menuiserie (pour les ouvertures), la vitrerie, les conduites d'eau potable et d'assainissement et les conduites de gaz naturel à l'intérieur du logement,

- Travaux de construction, aménagement ou restauration d'une cuisine ou d'une salle d'eau,

- Construire ou réparer une clôture.

- Travaux d'aménagement partiel (création d'ouvertures d'aération, suppression ou ajout de cloisons intérieures...) et restauration légère (toute réparation hors structure du bâtiment).

Art. 3 - La subvention d'amélioration du logement est plafonnée à 7000 dinars, à accorder comme suit :

- La subvention dont la valeur ne dépasse pas 5 000 dinars est débloqué en deux tranches égaux.

-La subvention dont la valeur dépasse 5 000 dinars est débloquée en trois tranches: la première et la deuxième tranche, dont la valeur de chacun est 40 % et une troisième tranche dont la valeur est de 20 % de la subvention.

La première tranche de la subvention est accordée après approbation de la liste des bénéficiaires et avant le commencement des travaux, tandis que les deuxième et troisième tranches sont attribuées selon de l'avancement des travaux.

Art. 4 - La subvention d'amélioration du logement dans le cadre du programme d'amélioration et d'intégration des quartiers résidentiels est accordée aux ménages dont le revenu ne dépasse pas une fois et demie le salaire minimal professionnel garanti. La priorité est accordée aux familles dont l'un de ses membres est handicapé ou ayant des besoins spéciaux et les familles qui n'ont pas, au cours des cinq dernières années, bénéficié d'une subvention d'amélioration du logement dans le cadre d'autres programmes nationaux en se référant aux :

- résultats des recoupements auxquels tous les candidats sont soumis à travers les bases de données approuvées par le ministère des affaires sociales et d'autres données documentées et fournies par le reste des membres du comité local prévu à l'article 7 du présent décret pour déterminer leur éligibilité à bénéficier de la subvention.

- enquêtes sociales menées par des spécialistes sociaux au sein des structures régionales du ministère des affaires sociales, selon la réglementation en vigueur, au profit des candidats qui ne sont pas inclus dans le programme « AMEN SOCIAL », dans le but de diagnostiquer leur situation sociale,

- constat technique réalisé par le représentant de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, qui comporte un diagnostic technique de l'état du logement du candidat bénéficiaire de la subvention au logement, à travers lequel il détermine la qualité des travaux à réaliser et leur coût estimatif détaillé,

Art. 5 - Le président de la commune du lieu des logements concernés par le volet de l'amélioration du logement publiera un communiqué destiné aux habitants du quartier concerné par le programme, pour annoncer le début de l'exécution du volet d'amélioration du logement et le début de la réception des dossiers de candidature pour bénéficier de la subvention.

Ledit communiqué sera affiché au siège de la commune, au siège de la délégation, dans le bureau oumda ayant compétence territoriale et dans le siège de l'unité locale de la promotion sociale, et sera publié sur le site officiel de la commune durant trente jours.

Le communiqué comprend la valeur totale des subventions allouées au volet de l'amélioration du logement et réservées au quartier concerné par le programme de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels.

Art. 6 - Les personnes souhaitant bénéficier de la subvention d'amélioration du logement doivent déposer auprès des services de la commune du lieu de l'immeuble concerné, un dossier comportant les pièces suivantes:

- Une demande signée par le candidat sur du papier normal au nom du président de la commune concernée,

- Une copie de la carte d'identité nationale,

- Un certificat de naissance,

- Une copie de la carte d'identité nationale du conjoint s'il y en a,

- Une copie de la carte d'handicap s'il y en a,

- Une copie de la carte de soin s'il y en a,

- Une copie de la déclaration annuelle des revenus des personnes physiques délivrée par le receveur des finances avec quittance pour les salariés dans le secteur privé et les personnes exerçant une profession libérale,

- Un certificat de propriété ou tout acte qui prouve la propriété de l'immeuble ou un contrat de vente enregistré aux recettes des finances ou une attestation faisant état sur la gestion d'un ou plusieurs immeubles délivrés conformément aux règlements en vigueur au nom du candidat,

Art. 7 - Est créé, par décision du président de la commune du lieu des logements concernés par le volet de l'amélioration du logement, une commission locale pour l'amélioration du logement chargée de fixer la liste des bénéficiaires. Elle est composée du :

- Le président de la commune ou son représentant : président de la commission,

- Un représentant du gouvernorat : membre,

- Un représentant du service de l'habitat de la direction régionale du ministère chargé de l'habitat : membre,

- Un représentant de l'unité locale de la promotion sociale : membre,

- Un représentant de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine : membre,

- Le chef de secteur : membre.

La commission se réunit sur convocation de son président dès le lancement du volet de l'amélioration du logement relevant de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels et chaque fois qu'il est nécessaire, jusqu'à la fin des travaux.

La commission tient ses réunions et prend ses décisions avec un quorum de quatre membres au moins, doit être parmi eux obligatoirement le représentant de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine et le représentant de l'unité locale de la promotion sociale. La voix du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres de la commission sont convoqués à une deuxième réunion qui se tient dans un délai de sept jours à partir de la date de la première réunion et ce quel que soit le nombre des membres présents. Elle prend ses décisions par majorité des présents.

Les membres de la commission sont convoqués par voie administrative en leur parvenant l'ordre du jour, au moins cinq jours avant la tenue de la réunion.

Les services de la commune concernée par le programme assure le secrétariat de la commission, ils sont chargés à ce titre de:

- l'étude préliminaire des dossiers qui seront proposés à la commission,
- l'élaboration du l'ordre du jour,
- la convocation des membres de la commission,
- L'établissement des procès-verbaux des réunions et leur diffusion aux membres présents de la commission pour signature.

Art. 8 - Les dossiers relatifs à l'attribution des subventions d'amélioration du logement sont présentés à la commission locale d'amélioration du logement qui les charge de les examiner au vu des résultats des recoupements, des enquêtes sociales, des constats techniques et du coût estimatif des travaux, mentionnées à l'article 4 du présent décret.

La commission fixe et approuve la liste des bénéficiaires, dans la limite des crédits alloués au volet amélioration du logement. Et le président de la commune transmet la liste visée à l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date d'approbation.

Il est également chargé, dans le même délai mentionné, d'aviser tous les candidats des résultats suite à leur leurs demandes, en justifiant les causes du rejet pour les demandes refusées et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen qui laissent une trace écrite.

Art. 9 - La liste approuvée des bénéficiaires des subventions pour l'amélioration du logement comprend obligatoirement les données suivantes :

- Le nom, le prénom du bénéficiaire, son adresse et son numéro de carte d'identité nationale,
- Les types des travaux à réaliser,
- La valeur des sommes allouées à chaque bénéficiaire et le nombre des tranches,
- La valeur totale de la subvention allouée au volet d'amélioration du logement.

Art. 10 - L'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine est chargée de décaisser les subventions, selon le cas, sur deux ou trois tranches conformément à la liste fixée par la commission locale d'amélioration du logement.

La validité de l'utilisation de la subvention est fixée pour une durée qui ne dépasse pas une année et demie à compter de la date notification de la décision d'attribution conformément à l'article 8 du présent décret. A l'expiration de ce délai, le bénéficiaire perd tout droit de bénéficier des tranches restantes de la subvention qui lui a été attribuée.

Avant d'effectuer les procédures de décaissement de la première tranche, le bénéficiaire doit présenter un engagement écrit et légalisé de signature, d'utiliser la subvention exclusivement pour achever les travaux d'amélioration du logement conformément à la décision de la commission locale d'amélioration de logement.

Art. 11 - Les services techniques de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine procèdent à un contrôle de l'état d'avancement de la réalisation des travaux de la première et de la deuxième tranche et établissent un rapport à cet effet, qui sera présenté à la commission locale d'amélioration du logement pour suivi et compléter les procédures.

Dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les exigences de l'engagement écrit mentionné à l'article 10 du présent décret, il sera privé du reliquat de la subvention qui lui a été allouée.

Le président de la commune informe l'intéressé et transmet au trésorier régional un ordre de reversement du montant des tranches accordés et non utilisées dans l'exécution des travaux, au profit du budget de l'Etat qui sera inscrit comme dette à recouvrir par le receveur des finances territorialement compétent.

Art. 12 - L'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine est chargée de la distribution des subventions allouées au volet amélioration de logement par tranches et en fonction de l'avancement des travaux.

Elle est chargée du décaissement des subventions à l'amélioration du logement selon la liste approuvée par la commission locale d'amélioration du logement sous forme de mandats postaux.

Art. 13 - En tenant compte de la réglementation en vigueur relative aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques et à l'approbation de leurs actes de gestion, l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, après achèvement du volet amélioration du logement, élabore un rapport technique et financier portant sur les travaux réalisés dans l'ensemble des logements concernés par le volet amélioration de logement situés dans l'arrondissement communal concerné, et le soumet à la commission locale d'amélioration de logement pour approbation.

Le président de la commission transmet ledit rapport, après visa, aux services centraux de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine pour qu'il soit pris en considération dans l'évaluation de la deuxième génération du programme d'amélioration et d'intégration des quartiers résidentiels.

Art. 14 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Décret n° 2024-71 du 11 janvier 2024, complétant le cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils, annexé au décret n° 78-71 du 26 janvier 1978.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, tel que modifiée par le décret-loi n° 2020-34 en date du 10 juin 2020,

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l'ordre des ingénieurs, tel que modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils,

Vu le décret n° 78-601 du 28 juin 1978, relatif aux dispositions transitoires prises pour l'application du décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001, modifiant le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel que modifié par le décret n° 2021-475 du 25 juin 2021,

Vu le décret présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté au cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils annexé au décret n°78-71 du 26 janvier 1978 l'article 27 bis comme suit :

Article 27 bis:

Les montants des rémunérations des architectes, des ingénieurs conseils et des bureaux d'études sont considérés hors taxe sur la valeur ajoutée.

Il est pris en compte dans leur calcul les montants des travaux ou les estimations également hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-72 du 11 janvier 2024, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 2019-72 du 14 août 2019, portant approbation de la convention de prêt conclue le 29 mars 2019 entre la République Tunisienne et le Fonds Saoudien pour le Développement pour le co-financement du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations,

Vu le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2019-143 du 14 août 2019, relatif à la ratification de la convention de prêt conclue le 29 mars 2019 entre la République Tunisienne et le Fonds Saoudien pour le Développement pour le co-financement du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations.

Art. 2 - Le projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations, comprend les composants suivants :

- Évaluation des études existantes, préparation des études d'exécution et du dossier d'appel d'offres et contrôle et suivi de la réalisation des travaux,

- Aménagement des oueds Guereb et Roriche par des collecteurs en béton armé de sections diverses,
- Aménagement d'oued Zirou par des collecteurs de sections diverses en béton armé et un bassin d'écêtement des eaux pluviales,
- Exécution des collecteurs en béton armé de sections diverses dans les zones de Raoued, la Marsa et Soukra,
- Exécution d'un canal ceinture en terre à côté de sebkhet Ariana,
- Aménagement d'oueds et bassins d'écêtement et exécution des collecteurs en béton armé de sections diverses dans la zone de Mnihla,
- Exécution des collecteurs en béton armé de sections diverses dans les zones de Sidi Daoud et du Kram et aménagement d'un bassin d'écêtement des eaux pluviales,
- Aménagement d'oued Khlij dans la zone de Raoued par un canal ouvert en béton armé et de sections diverses,
- Aménagement du canal d'oued Gabés (oued Gueriaa) en béton armé,
- Exécution de deux ouvrages d'art et des ouvrages hydrauliques au niveau d'oued Gabés (oued Gueriaa),
- Aménagement des cours d'eaux et des oueds par des collecteurs de sections diverses et exécution des ouvrages hydrauliques dans d'autres zones.

Art. 3 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations, consistent en ce qui suit :

- le suivi des études techniques du projet et d'une manière générale toutes les propositions qui concernent le déroulement du projet.
- le respect des critères exigés pour le choix des adjudicataires.
- la coordination entre les différentes parties intervenantes et la supervision de l'exécution des différentes étapes du projet en vue de les adapter aux objectifs fixés.
- la supervision du contrôle technique et du suivi sur le terrain des différentes étapes d'exécution du projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster son déroulement.
- le suivi administratif et financier des différentes étapes du projet.
- la supervision de l'élaboration des rapports d'avancement des travaux du projet, de ses étapes et de la consommation des crédits y afférents.
- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties.

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs du projet et leurs soumissions à l'approbation de la commission du contrôle des marchés.

Art. 4 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations, est fixée à soixante-seize (76) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comprend trois étapes :

La première étape : Sa durée est fixée à six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et concerne le suivi des différentes étapes des études, et des étapes réglementaires de conclusion des marchés des travaux.

La deuxième étape : Sa durée est fixée à cinquante-deux (52) mois à partir de la date d'achèvement de la première étape et concerne le suivi de l'exécution des travaux.

La troisième étape : Sa durée est fixée à dix-huit (18) mois à partir de la date d'achèvement de la deuxième étape et concerne les préparatifs nécessaires pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux ainsi que la coordination entre les différentes parties intervenantes pour l'établissement des dossiers de règlement définitif et les soumettre à l'approbation de la commission du contrôle des marchés concernée.

Art. 5 - Les résultats de l'unité de gestion par pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations, sont évalués conformément aux critères suivants :

- Le degré de respect des délais d'exécution du projet, de ses étapes et les efforts entrepris pour les réduire,
- La réalisation des objectifs escomptés du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
- Le degré de maîtrise de l'utilisation des crédits alloués pour le projet,
- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet et les efforts entrepris pour les surmonter,
- Le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion par objectifs et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,
- L'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement du projet.

Art. 6 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations, comprend les emplois fonctionnels suivants :

- Chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé des missions suivantes :

- La direction du projet,
- La veille à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
- La gestion administrative et financière de l'unité.
- Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la supervision de l'exécution des travaux de protection de Tunis Nord et Est contre les inondations.
- Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la supervision de l'exécution des travaux d'aménagement du canal d'oued Gabès (oued Gueriaa) et ces affluents et l'exécution des ouvrages hydrauliques.
- Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la supervision de la gestion administrative et financière du projet.
- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de l'exécution des travaux de protection de Tunis Nord et Est contre les inondations.
- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de l'exécution des travaux d'aménagement du canal d'oued Gabès (oued Gueriaa) et ces affluents et l'exécution des ouvrages hydrauliques.
- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi des dossiers administratifs et financiers du projet.

Art. 7 - Est créée au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat, une commission présidée par la ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquées et à leur évaluation selon les critères fixés à l'article 5 du présent décret. Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Chef du gouvernement. La direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat est chargée du secrétariat de la commission. La commission se réunit sur

convocation de son président une fois tous les six (06) mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8 - La ministre de l'équipement et de l'habitat soumet un rapport annuel au Chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 9 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de la chargée de diriger le ministère de l'économie et de la planification du 19 janvier 2024, fixant le cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction.

La ministre de l'équipement et de l'habitat et la chargée de diriger le ministère de l'économie et de la planification,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,

Vu la loi n°88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,

Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination ensemble de textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, tel que modifiée par le décret-loi n°2020-34 du 10 juin 2020,

Vu le décret-loi n° 2022-14 du 20 mars 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illégale,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification, tel que modifié et complété par le décret présidentiel n° 2022-317 du 8 avril 2022,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l'économie et de la planification, et lui rattachant des structures,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-197 du 23 novembre 2021, portant suppression du ministère des affaires locales, et transfert de ses attributions et rattachement de ses structures centrales et régionales au ministère de l'intérieur tel que modifié par le décret n° 2023-448 du 5 juin 2023,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du cheffe du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-625 du 17 octobre 2023, portant cessation de fonctions d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-626 du 17 octobre 2023, portant nomination d'un chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l'économie et de la planification,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 février 2010 et l'arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 2012,

Vu l'avis du Conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier - Est fixé, en vertu du présent arrêté, le cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction.

Art. 2 - Le présent arrêté est applicable sur les demandes d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction pour lesquelles aucune décision n'a été encore rendue avant son entrée en vigueur.

Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2024.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

*La chargée de diriger
le ministère de l'économie
et de la planification*

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation des Unités de Concassage et de Criblage des matériaux de construction

Chapitre premier Dispositions générales

Article premier : Ce cahier des charges fixe les conditions nécessaires pour exercer l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction quels que soient leurs types ou leurs catégories, ainsi que les obligations mises à la charge de l'exploitant et les sanctions qui lui sont infligées en cas de manquement de ces obligations.

Sont considérés matériaux de construction les substances minérales telles que les sables, les argiles communes, les roches compactes qui ne sont pas classés produits miniers telles que définies par la législation minière.

L'unité de Concassage et de Criblage est considérée, au sens de ce cahier, comme un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode au sens de l'article 293 du code du travail et conformément à l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 février 2010 et l'arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 2012. Elle est constituée d'un ensemble d'appareillages mécaniques fixes ou mobiles qui sont conçus spécialement soit pour concasser les pierres, réduire leurs dimensions en graviers, les cribler et les classer, soit pour cribler et classer le sable.

Article 2 : Ce cahier des charges comprend 12 articles divisés en 4 chapitres. Le premier chapitre fixe les dispositions générales. Le deuxième chapitre concerne les conditions d'exercice de l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage. Le troisième chapitre définit les obligations mises à la charge de l'exploitant. Le quatrième chapitre porte sur le contrôle et les sanctions.

Il comprend également deux (2) annexes et une attestation d'inscription des exploitants des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction conformément au cahier des charges.

Les deux (2) annexes concernent successivement :

- Une Déclaration sur l'honneur de la validité des données.
- Une identification de l'établissement.

Article 3 : Les unités de concassage et de criblage sont classées en trois (3) catégories selon le type du danger et l'importance de la gravité découlant de leur exploitation, et ceci sur la base de la capacité de production de l'ensemble des appareillages fixes utilisés pour le fonctionnement de l'établissement :

*Catégorie 1 : supérieure à 100 tonnes / heure.

*Catégorie 2 : supérieure à 50 tonnes / heure et égale ou inférieure à 100 tonnes / heure.

*Catégorie 3 : égale ou inférieure à 50 tonnes/heure.

D'autre part, il est possible de les classer en trois (3) types :

*type 1 : Unité de concassage et de criblage appartenant à une carrière à

Caractère industriel et installée à l'intérieur de son emprise.

*type 2 : Unité de concassage et de criblage appartenant à une carrière à

Caractère artisanal et installée à l'intérieur de son emprise.

*type 3 : Unité de concassage et de criblage n'appartenant pas à une carrière.

Article 4 : La validité du cahier des charges est expirée par l'expiration de la décision d'autorisation d'exploitation de la carrière pour les types 1 et 2. Il est possible de la proroger ou de la renouveler à l'occasion de la prorogation ou du renouvellement de la décision d'autorisation d'exploitation de la carrière sur demande de l'exploitant.

D'autre part, il sera procédé à la suspension du cahier des charges de l'unité de concassage et de criblage ou son retrait à de la suspension de l'autorisation d'exploitation de la carrière ou à son retrait conformément à la législation en vigueur.

Quant au type 3, la validité du cahier des charges ne dépasse pas cinq (5) ans renouvelables.

Article 5 : Les exigences stipulées dans le présent cahier des charges sont soumises aux textes réglementaires en vigueur, notamment :

- Le code de travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
- La loi n°88-91 du 2 août 1988 portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement telle que modifiée par les textes subséquents et

notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,

- La loi n° 89-20 du 22 février 1989 réglementant l'exploitation des carrières,
- La loi n° 1996-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination ensemble de textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,
- La loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014,
- La loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,
- La loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
- Le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,
- Le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
- Le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
- Le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020,
- Le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification tel que modifié et complété par le décret présidentiel n° 2022-317 du 08 avril 2022,
- L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1990, réglementant l'exploitation des carrières,
- L'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 février 2010 et l'arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 2012.

CHAPITRE 2

Conditions de l'exercice de l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage

Article 6 : Toute personne physique ou morale qui désire exercer l'activité d'exploitation d'une unité de concassage et de criblage des matériaux de construction doit déposer auprès du ministère chargé de l'organisation de l'exploitation des carrières, trois (3) copies du cahier des charges, qui peut être retiré du ministère chargé de l'organisation de l'exploitation des carrières ou en ligne ou du journal officiel de la République Tunisienne, avec indication de toutes les données contenues dans l'annexe de ce cahier, suivi de sa signature, et accompagnées des documents suivants, selon la catégorie et le type de l'unité:

- Installation et exploitation de l'unité de concassage et criblage :

- Une étude d'impact sur l'environnement (pour les types 2 et 3) accompagnée de l'avis de non objection de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement.
- Une attestation de prévention valide, délivrée par les services de l'Office National de la Protection Civile (pour tous les types).
- Une fiche de renseignements techniques (pour tous les types).
- Une quittance de versement d'un droit fixe requis au titre d'ouverture d'un établissement classé au profit de la trésorerie générale de Tunisie (selon la catégorie).
- Un extrait de carte topographique de la région à l'échelle 1/50000 ou 1/25000 indiquant l'emplacement sur lequel l'unité va être installée (pour les types 2 et 3).
- Un plan de situation à l'échelle 1/1000, indiquant l'emplacement de l'unité par rapport aux logements, routes voisines et autres, orienté et défini dans toutes les directions (pour tous les types).
- Un plan global à l'échelle 1/200 de l'unité de concassage et de criblage indiquant ses parties les plus importantes (pour tous les types).
- Une déclaration sur l'honneur de la validité des données présentées par l'exploitant (pour tous les types).
- Des documents légaux prouvant la qualité de l'exploitant par rapport au bien immobilier lui permettant d'exercer l'activité objet de ce cahier (contrat de location, certificat de propriété, ...). (pour tous les types).

- Le consentement du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières relatif à l'exploitation du terrain (pour le type 3).

*Une copie de la décision d'autorisation d'exploitation d'une carrière (pour le type 2).

Pour les personnes morales, il faut ajouter :

- Un extrait du registre national des entreprises en langue arabe, datant d'au moins trois (3) mois à la date du dépôt de la demande (pour tous les types),

- Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de l'unité de concassage et de criblage :

- Une quittance de versement d'un droit fixe requis au titre d'ouverture d'un établissement classé au profit de la trésorerie générale de Tunisie (selon la catégorie).
- Un plan de situation actualisé à l'échelle 1/1000, indiquant l'emplacement de l'unité par rapport aux logements, routes voisines et autres, orienté et défini dans toutes les directions (pour tous les types).
- Les Informations statistiques relatives à la production annuelle de l'unité au cours de la période d'exploitation précédente (pour tous les types).
- Une déclaration sur l'honneur de la validité des données présentées par l'exploitant (pour tous les types).
- Une attestation de prévention valide, délivrée par les services de l'Office National de la Protection Civile (pour tous les types).
- Des documents légaux prouvant la qualité de l'exploitant par rapport au bien immobilier lui permettant d'exercer l'activité objet de ce cahier (contrat de location, certificat de propriété, ...). (pour tous les types).
- Le consentement du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières relatif à l'exploitation du terrain (pour le type 3).
- Une copie de l'autorisation d'exploitation d'une carrière (pour le type 2).

- Modification ou ajout d'une unité de concassage et de criblage :

- Une étude d'impact sur l'environnement accompagnée de l'avis de non objection de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (pour tous les types)
- Une attestation de prévention valide, délivrée par les services de l'Office National de la Protection Civile (pour tous les types).

- Une fiche de renseignements techniques (pour tous les types).
- Une quittance de versement d'un droit fixe requis au titre d'ouverture d'un établissement classé au profit de la trésorerie générale de Tunisie (selon la catégorie).
- Un extrait de carte topographique de la région à l'échelle 1/50000 ou 1/25000 indiquant l'emplacement sur lequel l'unité va être installée (pour les types 2 et 3).
- Un plan de situation actualisé à l'échelle 1/1000, indiquant l'emplacement de l'unité par rapport aux logements, routes voisines et autres, orienté et défini dans toutes les directions (pour tous les types).
- Un plan global à l'échelle 1/200 de l'unité de concassage et de criblage indiquant ses parties les plus importantes (pour tous les types).
- Une déclaration sur l'honneur de la validité des données présentées par l'exploitant (pour tous les types).
- Des documents légaux prouvant la qualité de l'exploitant par rapport au bien immobilier lui permettant d'exercer l'activité objet de ce cahier (contrat de location, certificat de propriété, ...). (pour tous les types).
- Le consentement du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières relatif à l'exploitation du terrain (pour le type 3).
- Une copie de l'autorisation d'exploitation d'une carrière (pour le type 2).

- Changement de l'exploitant de l'unité de concassage et de criblage :

- Une quittance de versement d'un droit fixe requis au titre d'ouverture d'un établissement classé au profit de la trésorerie générale de Tunisie (selon la catégorie).
- Une déclaration sur l'honneur de la validité des données présentées par l'exploitant (pour tous les types).
- Des documents légaux prouvant la qualité de l'exploitant par rapport au bien immobilier lui permettant d'exercer l'activité objet de ce cahier (contrat de location, certificat de propriété, ...). (pour tous les types).
- Le consentement du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières relatif à l'exploitation du terrain (pour le type 3).
- Une copie de la décision d'autorisation d'exploitation d'une carrière (pour le type 2).

Pour les personnes morales, il faut ajouter :

- Un extrait du registre national des entreprises en langue arabe, datant d'au moins trois (3) mois à la date du dépôt de la demande (pour tous les types),

Article 7 : Le cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation de l'unité de concassage et de criblage pour les types 1 et 2 doit être déposé après avoir obtenu la décision d'autorisation d'exploitation d'une carrière.

Article 8 : L'unité de concassage et de criblage ne peut être installée qu'après avoir déposé un dossier complet, après quoi le ministère chargé de l'organisation de l'exploitation des carrières, auprès duquel est déposée la demande, est appelé à délivrer à l'intéressé une copie du cahier des charges dûment inscrit et signé avec cachet.

CHAPITRE 3

Les obligations mises à la charge de l'exploitant

Article 9 : L'exploitant est tenu lors de l'exercice de son activité de procéder à la remise en état des lieux et de prendre toutes les mesures et actions prescrites dans l'étude d'impact sur l'environnement (pour tous les types) agréée par l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement notamment :

a) En cours de l'exploitation :

- * Ne pas dépasser la superficie autorisée.
- * Mettre en place des piquets peints en rouge et blanc pour indiquer les limites de la superficie objet de ce cahier conformément au plan côté visé par le ministère chargé de l'organisation de l'exploitation des carrières destinée à :
 - La mise en place de l'unité de concassage et de criblage et toute installation fixe ainsi que le dépôt des engins.
 - Le stockage des déchets et des ordures.
 - La collecte et le stockage du produit fini.
- * Laisser une distance minimale de protection non inférieure à dix (10) mètres de la limite de la superficie objet de ce cahier et conformément aux recommandations de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, avec confection d'un merlon arborisé pour réduire la diffusion de la poussière.
- * Prendre toutes les mesures nécessaires de façon à préserver le paysage naturel et l'environnement voisin conformément à l'étude d'impact sur l'environnement.

- * Installer un système de dépoussiérage sur l'unité de concassage et de criblage et le mettre en marche d'une manière continue et sans interruption.
- * Prévoir un système de goulotte sous chaque déversoir afin de déminuer la hauteur de chute de produits concassés.
- * Barder les bandes transporteuses.
- * Arroser périodiquement les surfaces libres et les pistes d'accès au site, surtout en périodes de sécheresse et leurs entretien.
- * Couvrir les bennes des camions par des baches avant de sortir afin d'éviter la diffusion des poussières.
- * Garantir la sécurité des lieux par la mise en place des panneaux de signalisation.
- * Faire les travaux nécessaires pour la protection du réseaux acquifères et du réseaux des eaux de surface et ce notamment par :
 - Entretenir les engins dans un lieu étanche permettant la récupération des huiles de vidange et leur stockage afin de les mettre à la disposition d'un établissement spécialisé pour recyclage.
 - Aménager des bassins de rétention étanche et de protection en béton armé pour contenir les citernes de stockage du carburant.
 - Aménager un bassin étanche pour la récupération des eaux usées, qui doivent être vidangées périodiquement dans la station d'assainissement la plus proche.
- * Prendre toutes mesures de sécurité nécessaires pour éviter les accidents et les incendies et fournir les équipements de protection professionnelle pour les travailleurs ainsi que le matériel de prévention des incendies.
- * Suivre l'application des composantes du plan de gestion environnementale inclus dans l'étude d'impact sur l'environnement.
- * Obtenir toutes les autorisations nécessaires et prendre toutes les mesures pour assurer le respect des lois et règlements en vigueur (autorisation pour arrachage des arbres...),
- * Présenter une attestation de prévention valide, délivrée par les services de l'Office National de la Protection Civile.
- * Assurer l'exploitation de façon à préserver le paysage de l'environnement.
- * Fournir les moyens de protection individuelle et collective, veiller aux conditions sanitaires du personnel et à leur sécurité et s'engager d'appliquer les dispositions prévues par le code de travail.

- *Fournir le contrôle sanitaire du personnel.
- * Fournir de l'eau potable et de lavage aux travailleurs.
- * Equiper les moyens de transport et de chargement d'alarmes lors de la marche arrière.
- * Obliger le personnel à porter des moyens de protection.
- * Mettre des panneaux clairs pour alerter les ouvriers des zones dangereuses et des travaux interdites dans l'unité.
- * Mettre des panneaux sur la route pour signaler la sortie des camions du site.
- * Prendre les précautions nécessaires pour tout danger probable qui menace la sécurité du personnel et la sécurité publique, et informer les autorités sécuritaires et judiciaires ainsi que le ministère qui a délivré le cahier des charges de tout accident de travail survenu sur le site.
- * Informer le Ministère chargé de l'organisation de l'exploitation des carrières qui a délivré le cahier des charges de toute modification des données déclarées au dossier dans un délai d'un mois.

b) A la fin de l'exploitation

Les travaux consistent à remettre en état le lieu et ce notamment par :

- * Le démontage des installations fixes et l'enlèvement de tous les engins, utilisés et non utilisés, situés sur le site.
- * L'aménagement du site de manière à permettre sa réintégration dans son milieu naturel, selon la méthode prévue dans l'étude d'impact sur l'environnement.
- * Le nivellement du terrain du site afin d'éviter la stagnation d'eau.

CHAPITRE 4

Contrôle et Sanctions

Article 10 : L'exploitant est tenu de faciliter l'opération de contrôle aux agents habilités à cet effet, chacun en ce qui le concerne, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôle vise à vérifier l'étendue des engagements aux stipulations du cahier des charges ainsi que le respect des règles et des obligations de l'exercice de l'activité. A cet effet, il doit fournir aux agents du contrôle le cahier des charges et le plan y annexé et tous les documents et justificatifs nécessaires comme le stipule le cahier des charges.

Article 11 : Les agents du contrôle cités ci-dessus sont chargés de constater les infractions par procès-verbaux servant à engager les procédures administratives et les poursuites contre l'exploitant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 12 : Indépendamment des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement aux obligations prescrites dans ce cahier entraîne :

- * Une mise en demeure à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la mise en demeure.

- * A l'expiration de ce délai sans régularisation de la situation, le ministère qui a délivré le cahier des charges, décide la suspension de l'activité d'exploitation de l'unité temporairement durant une période ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de suspension de l'activité, pendant laquelle, l'exploitant doit lever les infractions

- * Au cas où les manquements ne sont pas levés après l'expiration du délai susvisé, le cahier des charges est retiré définitivement par décision du ministre chargé de l'équipement après avis de la commission nationale consultative des carrières.

Toutes les structures concernées doivent être informées des mesures prises à cet effet.

Annexe 1

La déclaration sur l'honneur de la validité des données

Je suis le signataire ci-dessous titulaire d'une carte d'identité nationale n°, délivréeen date du.....en ma qualité de nom de la société titulaire d'une demande d'installation et d'exploitation d'une unité de concassage et de criblage de matériaux de construction.

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

type1

type 2

type3

sise au lieu dit.....omda de

délégation degouvernorat.....

– installée à l'intérieur d'une carrière à caractère industriel, objet de la décision d'exploitation n°.....en date du

– installée à l'intérieur d'une carrière à caractère artisanal, objet de la décision d'exploitation n°.....en date du

– n'est pas subordonnée à une carrière.

Je déclare sur l'honneur que les données susmentionnées sont exactes et correspondent à la réalité.

Fait à en date du.....

Lu et accepté

Annexe 2

Identification de l'établissement

Je suis le signataire ci-dessous

Prénom.....Nom

titulaire d'une carte d'identité nationale n° en date dudélivrée
.....

Qualitéraison sociale

Adresse (siège social)

Pour l'exploitation de :

Une unité de concassage et de criblage.

Une unité de concassage.

Une unité de criblage

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

type 1

type 2

type3

Capacité de production (tonnes / heure).....

sise au lieu dit.....omda de

délégation degouvernorat.....

la décision d'autorisation d'exploitation d'une carrière à caractère industriel /
artisanal de n°.....en date du, valable
.....

La provenance de la matière première :

La superficie d'installation de l'unité est :

Je déclare avoir lu toutes les conditions et les dispositions du présent cahier et je
m'engage à les respecter et à agir en conséquence.

Fait à en date du.....

Signature

**Attestation d'inscription des exploitants
des unités de concassage et de criblages des matériaux de construction
Conformément au cahier des charges**

Numéro de l'inscription de l'unité.....

Forme juridique : personne morale – personne physique

PrénomNom.....

Titulaire de la carte d'identité nationale n° en date dudélivrée à
.....

Qualité raison sociale

Adresse

Pour l'exploitation de :

Une unité de concassage et de criblage des pierres.

Une unité de concassage des pierres.

Une unité de criblage.

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

type 1

type 2

type3

sise au lieu dit.....omda de

délégation degouvernorat.....

Capacité de production (tonnes / heure).....

la superficie réservée à l'installation de l'unité est :

la décision d'autorisation d'exploitation d'une carrière à caractère industriel /
artisanal de n°.....en date du, valable jusqu'à.....

La provenance de la matière première :

La date début de validité du cahier des charges :

La date d'expiration de validité du cahier des charges :

Fait à en date du.....

Par décret n° 2024-73 du 18 janvier 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Chaker Ahmed, assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur général de l'Agence nationale de protection et d'aménagement du littoral à compter du 20 août 2023.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

متوفر حاليا في نسخة ورقية

الرائد الرسمى للجمهورية التونسية

عدد خاص

العدد 165

الطبعة 20 محرم 1444 - 18 أوت 2022

المحتوى

مستوى

الجمهورية التونسية